

RECURSO CÍVEL Nº 5105589-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. BANCO DO BRASIL S/A. PLEITO AUTORAL PELA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE SUA CONTA PASEP, CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A LIDE, TENDO EM VISTA QUE A UNIÃO FEDERAL SEQUER CONSTA NO POLO PASSIVO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A SEQUER CONHECIDO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, sequer conhecer do presente recurso, com decorrente manutenção da sentença extintiva. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5105589-81.2024.4.02.5101

510015668513 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5105589-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em detrimento da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (evento 6), abaixo transcrita:

“ELIAS DOS SANTOS propõe ação ordinária em face do BANCO DO BRASIL com pedido para “restituir os valores desfalcados da conta PASEP do autor, no montante de R\$ 22.929,19 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), assim como indenização por danos morais.

A parte autora atribuiu à causa o valor de R\$52.929,19 (cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos).

Passo a decidir.

*O art. 3.º da Lei n.º 10.259/2001 estabelece como **absoluta** a competência do Juizado Especial Federal para processar, conciliar, julgar e executar causas até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.*

Nesse contexto, verifica-se que o valor da causa não ultrapassa o limite dos Juizados Especiais Federais, de sessenta salários mínimos, bem como não se enquadra nas hipóteses excepcionais de exclusão da competência dos referidos Juízos.

Com efeito, convolo o presente rito em procedimento de Juizado Especial Federal, em razão das características da presente demanda.

Por oportuno, de acordo com a narrativa apresentada, a parte autora visa o ressarcimento dos rendimentos indevidamente retirados de sua conta. A intenção do autor é questionar valores supostamente retirados de forma indevida de sua conta.

O autor ajuíza ação contra o BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista, não sendo competência da Justiça Federal julgar a presente demanda.

Nesse sentido, verifica-se a incompetência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, em razão do Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não constar no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Confira-se:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...)” (grifou-se)

inclusive, de acordo com o julgamento do tema 1.150 do STJ foi firmada a tese de que o Banco do Brasil é o responsável por quaisquer falhas na administração do PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e maior aplicação de rendimentos.

Ante o exposto, tendo em vista a exclusão da UNIÃO FEDERAL do polo passivo, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito, diante da incompetência da Justiça Federal para apreciar a lide (art. 485, IV, do CPC).

Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.”

Em recurso (evento 19), o BANCO DO BRASIL S/A pugna pela anulação da sentença, “para prosseguimento da ação em face da União”. No mais, requer prequestionamento para fins de interposição de Recurso Extraordinário.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva*”.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento:

Enunciado 18 das TRRJ: “*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”.

Isto posto, tal como será detalhado adiante, não há que se falar em negativa de jurisdição.

No caso concreto, da mera leitura da petição inicial, fica claro o real intento da parte autora com o ajuizamento da presente demanda, já que segunda a mesma, “*o Banco do Brasil não é capaz de demonstrar com clareza as contas detalhadas, ou seja, todo o detalhamento das movimentações efetuadas nas contas PASEP, muito menos idoneidade dos cálculos que utilizou para chegar ao valor creditado na conta do autor*”.

Ainda na exordial, a parte autora enfatiza que “*tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa, tenha falhado em sua missão, quicá tendo os seus prepostos agido com dolo, subtraindo valores de forma indevida das contas bancárias, tudo no sentido de lesar a parte autora*” (evento 1, inic1, fl. 10).

Logo, a bem da verdade, discute-se suposta má gestão do saldo da conta PASEP, atribuição essa a cargo do BANCO DO BRASIL S/A.

Neste particular, convém reproduzir a tese firmada no Tema 1.150/STJ:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Em suma, no caso em apreço, a ilegitimidade passiva *ad causam* da UNIÃO FEDERAL é mesmo inconteste, na medida em que a controvérsia ora posta não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PASEP; e sim de eventual responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do Pasep, havendo, portanto, legitimidade passiva única e exclusiva do BANCO DO BRASIL S/A, com decorrente competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar demanda de tal natureza.

Nesta mesma orientação, *in verbis*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESFALQUE CONTA PASEP - BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. Consoante entendimento do Col. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má

Por fim, entendo como descabida a discussão a título de prequestionamento mencionada pelo ora recorrente. A despeito da justificativa dada para que seja adotada manifestação expressa, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, inexistente a necessidade de expressa menção a violação de dispositivos legais, pois o prequestionamento a ser buscado refere-se à matéria versada no dispositivo de lei tido por violado, não se exigindo sua literal indicação.

Ante o exposto, considerando que não está presente a ressalva contida no Enunciado 18 das TRRJ, voto por sequer conhecer do presente recurso, com decorrente manutenção da sentença extintiva. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.

5105589-81.2024.4.02.5101

510015668512 .V3